

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SUN PARK

En Playa Blanca, siendo las 13,30 horas del miércoles 22 de junio de 2011, se da por constituida dicha Junta General Extraordinaria, asistiendo los copropietarios cuya representación, coeficiente de participación se relacionan seguidamente, con expresión de los que tenían derecho a voto por estar al corriente del pago de sus obligaciones comunitarias.

Antes de dar comienzo a la asamblea, y una vez el administrador se disponía a comprobar los asistentes, interrumpieron en la junta el Sr. Juan Rivero y la Sra. Ángeles San Gregorio, en representación de Luchy Playa Blanca SL., los cuales querían tomar la palabra antes de que el administrador constituyese oficialmente dicha junta. La presidenta y el administrador se lo prohibieron en reiteradas ocasiones, ofreciéndoles la palabra y cuantos turnos necesitasen durante la junta. El Sr. Juan Rivero y la Sra. Ángeles San Gregorio de una forma grotesca, con gritos y malas formas nos recordaron que estábamos en un local que no era de la comunidad de propietarios, sino de sus representados Luchy Playa Blanca SL., y que nos obligaban a abandonar el local si no accedíamos a sus peticiones. El administrador les informó que él le había pedido permiso al Sr. Pedro Coll, actual director del complejo y empleado de Luchy Playa Blanca SL., accediendo este Sr. a nuestra petición y pruebas de ello es que los locales estaban abiertos y habilitados para la ocasión.

contrato de Mantenimiento del Complejo. Cualquier propietario podrá presentar ofertas de otras empresas para la prestación de los servicios de mantenimiento de las zonas comunes, sea esta integral o parcial de una cualesquiera de las partidas que se contemplen en los presupuestos.
05.- Aprobación nombramiento del nuevo Administrador
06.- Ruegos y preguntas.

A continuación se procede a confeccionar la lista de propietarios presentes o representados que asisten a la reunión:

LISTA DE ASISTENTES

<u>PRESENTES:</u>	Nº BUNGALOW	% PARTICIPACIÓN
☐ TREBOR HILLARY CRISTINE	1 (603)	0,385 %
☐ MARIANO PALACIOS	1 (511)	0,385 %
☐ PABLO SCARABOTTI	1 (910)	0,385 %
☐ ROQUE PRIETO SL	1 (509)	0,385 %
☐ MURUGA SL.	1 (504)	0,385 %
☐ INVERSIONES SALINETAS SL. 12	(512,513,514,902 903,904,905,562,563 564, LOCAL 5 Y 6)	4,490 %
TOTAL PRESENTES.....	6	

REPRESENTADOS:

Doña Asunción Aizpurua Sánchez, tenía la representación de:

☐ FRANCISCO MOLINA	2 (503, 908)	0,770 %
☐ ACCIONES CANARIAS SA.	2 (907, 553)	0,770 %
☐ MIGUEL MOLINA	1 (911)	0,385 %
☐ AMENEM SI	10(408,407,406,405,404,	

Abierta la sesión por la Sra. Presidenta, se pasó a tratar los diferentes puntos del Orden del Día.

01.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta anterior.

Se procede por parte de Don Francisco Mario Matos Matas como Administrador de la Comunidad a dar lectura al acta de fecha 2 de febrero de 2011.

Una vez leída dicha acta, se da un turno de intervenciones para cualquier aclaración sobre la misma.

El Sr. Juan Rivera manifiesta que en esa Junta estaba debidamente representado, oponiéndose al contenido del acta que, en su opinión no refleja la realidad de lo acontecido. Asimismo manifiesta no haber recibido el acta de la asamblea.

Después de diversas preguntas solicitando aclaraciones sobre lo acordado en la última junta y aclaradas por parte del Administrador y de la Sra. Presidenta, se pasa a votación aprobándose por unanimidad de los presentes con derecho a voto.

02.- Información por la Sra. Presidenta sobre el estado actual del Complejo, en especial sobre las cuentas de la Comunidad.

Se da la palabra a la Sra. Presidenta para informar sobre este punto, entregándole a este administrador una copia sobre dicho informe para aportar al acta:

"Estimados propietarios:

Veo su preocupación por la recepción de la deuda existente con la Comunidad de Propietarios y voy a intentar explicarles el motivo del envío de la deuda y la posible solución.

*Yo también soy propietaria de 1 apartamento en el **Complejo Sun Park**, y aunque no he firmado ningún acuerdo con la Cdad. de Explotación, tienen mi apartamento en explotación sin mi consentimiento. Lo he pedido varias veces con Notario y no me lo han devuelto. Igual que yo hay 24 personas que les pasa lo mismo. **La Cdad. de Explotación Sun Park** además de no darnos cuentas a nadie, no repartir beneficios, tiene un contrato de Mantenimiento del Complejo por valor de **88 euros apartamento y el resto de los locales, en la proporción de su coeficiente** y se supone, digo supone,*

He dicho ACTUAR, porque como Presidenta de la Comunidad de Propietarios y en uso de las facultades que se me concedieron en la Junta anterior he nombrado un administrador que solicitaré en esta misma Junta se ratifique su nombramiento. Indicarles que dentro de su contrato se encuentra el Asesoramiento legal sobre todos estos problemas.

He dicho ACTUAR, porque entre otras cosas desde hace unos días hemos tenido que poner un Vigilante por parte de la Comunidad de Propietarios ante las noticias alarmantes que nos ha ido dando el Director de la Cdad. de Explotación.

He dicho ACTUAR, porque desde hace un mes se está trabajando sobre el problema que tiene este Complejo en las Referencias Catastrales de todas las fincas, lo que ha llevado a errores en las ventas de Apartamentos y nadie ha puesto soluciones. En este momento hay un apartamento embargado erróneamente.

He dicho ACTUAR, porque hemos visto como el Ayuntamiento de Yaiza estaba cobrando dos veces la basura y estamos tratando de solucionarlo en común, si no lo haremos individualmente.

He dicho ACTUAR, por que la Unidad Urb. Costa Papagayo, nos reclama las cantidades de Iluminaria y Asfaltado y solo han hecho el Asfaltado por que lo han pedido otros complejos, pero nuestras farolas están en un almacén en espera de pagarse. Y nadie se había preocupado de hablar con ellos.

Hemos comprobado **QUE NO SE CORRESPONDE LA CUOTA QUE SE PAGA CON LAS NECESIDADES QUE TIENE ESTE COMPLEJO.**

Vds. ignoran cuales son las Zonas Comunes. ¿Saben Vds. que las piscinas y los Solarium son Locales Particulares, pero que tenemos derecho al USO Y DISFRUTE de ellos?

Realmente solo tenemos los pasillos, las escaleras y algunos elementos comunes como

Según se me ha informado, en el espíritu del pacto recogido en **el punto 1º del orden del día de la Junta de 25 de julio de 2008**, estaba implícita la exoneración de todos los propietarios integrados en la Cdad. de Explotación, del pago de las cuotas mensuales de la Cdad. a cambio de que dicha Cdad. de Explotación asumiera íntegramente el pago de las diferentes partidas integrantes de los presupuestos aprobados ese año y los sucesivos o simplificando los apartamentos y locales integrados en la Cdad. de Explotación no pagaban las cuotas comunitarias mensuales a cambio de que la Cdad. de Explotación pagara todos **ABSOLUTAMENTE TODOS** los gastos que tuviera que afrontar la Cdad. de Propietarios.

De otra forma no tiene sentido el sacrificio económico que habría efectuado la Cdad. de Propietarios condonando una suma enorme: 88 € x 166 apartamentos de Luchy Playa Blanca, S.L. = 14.608 € mensuales aproximadamente, que por un año son 175.296€, que por tres años son 525.000 €. Todo esto sin contar los 40 locales que tiene y los que disfruta.

Donde están los justificantes de los pagos de agua, luz, seguros sociales, seguro del complejo, salarios, obras, etc.?

En vista de todo esto no queda más remedio que reclamar todas las cuotas.

A partir del 1 de julio tendremos que ingresar la cuota de la Comunidad de Propietarios en la cuenta de la Comunidad y, en su caso, quién tenga un acuerdo de pago de la cuota de la Comunidad de Propietarios con La Comunidad de explotación, debe reclamársela a la propia Comunidad de Explotación.

REALMENTE CREO QUE ESTO VA A SER NECESARIO Y BENEFICIOSO PARA TODOS Y ESPECIALMENTE PARA EL COMPLEJO"

Se abre un turno de intervenciones a los asistentes por si desean que se les aclare alguna duda.

Este complejo figura como hotel y cada vez que viene una inspección, por encontrarse propiedades fuera del contrato de explotación, somos sancionados. La presidenta no puede anular el contrato de mantenimiento.

La semana próxima viene un Tour Operador que va a llenar esta complejo y por lo tanto solicito lleguemos a un acuerdo."

Toma la palabra Doña Concepción Molina para decir que su representado tiene su bungalow dentro de la explotación.

Toma la palabra D. Anastasio Molina y manifiesta que *"quiere hacer constar que se ve sorprendido al recibir el burofax donde se le convoca a esta junta y donde se le informa que tiene deudas de cuotas con la comunidad de propietarios. Hasta el 8 de septiembre de 2010, no se me ha comunicado por parte de la explotadora ninguna información sobre las rentas, ni tampoco de los pagos de cuota de comunidad, etc... Por todo ello, solicito a esta administración de la Comunidad de Propietarios se me facilite certificación de esta junta y de todas las anteriores, a lo que el administrador responde que se le hará llegar lo antes posible."*

Toma la palabra D. Carmelo Marrero y expone que el conoce desde hace muchos años el turismo en nuestras islas. En primer lugar considero que esto no es un hotel y que creo que está considerado como balneario. *"Este complejo desde un principio fue revisado y a posteriori informado por las personas oportunas que delimitaron las responsabilidades de la comunidad de explotación con la comunidad de propietarios. Existen muchas sentencias en las que se aplica cuotas de comunidad a todos aquellos propietarios que no quieran ofrecer su propiedad a la comunidad de explotación, entiendo que en este complejo, sucede lo mismo. Afirmo que tengo mi bungalow secuestrado y que no se me ha entregado mi propiedad, aunque lo he solicitado en diferentes ocasiones, incluyendo notarialmente, y a todo esto se le une que ni siquiera se me ha ingresado nunca ningún dinero en concepto de beneficio. Solicito una vez más a los representantes de Luchy Playa Blanca SL. se me devuelvan las llaves de mi bungalow, que me consta sigue en explotación."*

Toman la palabra los Sres. Mariano Palacios y D. Pablo Scarabotti para dirigirse a los Sres de Luchy Playa Blanca SL. diciéndoles: *"hemos entregado nuestro bungalow a la"*

- 4° Que se hagan públicas las deudas de la explotadora.
- 5° Que los que no cedan el apartamento a la explotadora tengan otra cuantía.
- 6° Que los que están fuera de la explotadora no causen mal estar y discordia entre otros propietarios
- 7° Mientras que no cobre los derechos de nuestro apartamento no se hará ningún movimiento por nuestra parte.
- 8° Me niego rotundamente a que haya comunidad de propietarios.
- 9° Ver las cuentas de la comunidad de propietarios
- 10° Reclamar a Luchy Playa Blanca todos los movimientos económicos vía juzgado y a sus administradores.
- 11° Ver las complementarias de la venta de los apartamentos, ya que la agencia tributaria está yendo contra varios propietarios, así mismo yo cursé una denuncia para que se haga una inspección en el complejo por técnicos de la agencia tributaria"

A continuación, toma la palabra de nuevo La Sra. Presidenta para pedirle al letrado D. Esteban López Noriega, que responda a las exposiciones que han hecho los diferentes propietarios y principalmente D. Juan Rivero en representación de Luchy Playa Blanca SL.

Toma la palabra D. Esteban López, diciendo que este es un caso típico de conflicto en complejos en los que coexiste una Comunidad de Explotación junto con la comunidad de Propietarios y que el sentido común impone que se esfuercen las partes en conflicto en llegar a acuerdos razonables, en evitación de litigios que nunca son deseables.

Expuso también que en el acta del 25 de julio de 2008, la comunidad de Propietarios pactó con **la Comunidad de Explotación Sun Park** Que ésta entidad se encargara de los servicios de mantenimiento del Complejo, por un período concreto a cuyo fin podría prorrogarse por acuerdo entre las partes, estableciéndose de forma somera las obligaciones de cada parte. El pacto con carácter contractual jamás fue renovado expresamente, posibilitando una situación de hecho que no ha sido controlada por las anteriores Juntas Rectoras de la Comunidad, dándose la circunstancia de que **la Comunidad de Explotación Sun Park** era a la vez la entidad encargada del mantenimiento y su representante legal Presidente de la Comunidad de Propietarios que

que estime conveniente, **votando a favor todos los Sres. al principio relacionados con derecho a voto.**

04.- Ratificar la rescisión del Contrato de Mantenimiento con la Cdad. de Explotación Sun Park, solicitud a esta de rendición de cuentas, que por motivos de extrema urgencia, se le notificó al director de ésta. Aprobación del nuevo contrato de Mantenimiento del Complejo. Cualquier propietario podrá presentar ofertas de otras empresas para la prestación de los servicios de mantenimiento de las zonas comunes, sea esta integral o parcial de una cualesquiera de las partidas que se contemplen en los presupuestos.

Se pasa a leer por parte del administrador el burofax remitido por la Sra. Presidenta a los actuales responsables de mantenimiento, cuya copia también adjuntamos a esta acta (ANEXO I). Además la Sra. Presidenta explica que solamente se ha presentado una propuesta de mantenimiento y administración por la empresa Pamanil SL., que ofrece incluso más servicios que los contratados actualmente y además más baratos, copia de cuyo presupuesto se adjunta también a este acta (ANEXO II). **Todos los Sres. al principio relacionados con derecho a voto, votan a favor.**

Toma la palabra el Don Juan Rivero diciendo que la Sra. Presidenta no tiene derecho a anular dicho contrato y que además no le encuentra sentido, a lo que la presidenta le responde que todos los motivos para rescindir dicho contrato están perfectamente explicados en el burofax que al principio de este punto quedó leído, explicado y aprobado.

05.- Aprobación nombramiento del Administrador

La presidenta explica que, según los estatutos comunitarios, ella tiene derecho a contratar un nuevo administrador, ya que el anterior, y debido a que el anterior presidente dejó de pagarle, renunció a seguir prestándonos sus servicios.

Desde hace dos meses ha contratado los servicios de administración a la empresa Pamanil SL., cuyo presupuesto está incluido en el documento que aporta esta empresa (Pamanil SL.) en el punto Nº 04 de esta junta. No obstante en aras de realizar con

A la atención de DON PEDRO COLL

C/ Janubio 3 Playa Blanca
35580 YAIZA

Las Palmas de Gran Canaria a 14 de junio de 2011

Muy Señor nuestro:

Sirva la presente para comunicarle nuestra voluntad de prescindir de los servicios que, al parecer, viene prestando la **Comunidad de Explotación Sun Park**, que Ud. actualmente dirige, en relación con el mantenimiento integral de las zonas comunes del **Complejo SUN PARK**, de cuya Comunidad de Propietarios, como sabe, soy Presidenta desde el **02.02.2011**.

Estos servicios le fueron encomendados por acuerdo adoptado en la Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios, celebrada el 25.07.2008, sin que se formalizara, en tanto tengo entendido, el correspondiente contrato de prestación de servicios y sin que, en consecuencia, quedasen definidas con la claridad que fuera deseable, por razones de mutua seguridad, ni las obligaciones asumidas por la Comunidad de Explotación que Ud. dirige, ni las de la Comunidad de Propietarios que yo presido.

Esta situación se facto se ha ido prolongando hasta ahora, sin ningún tipo de control por ninguna de las dos partes y buena prueba de ello es que, hasta hoy, no aparece en la documentación de la **Comunidad de Propietarios del Complejo SUN PARK** a la que he tenido acceso, liquidación periódica alguna.

Por otra parte, han sido desatendidas obligaciones que, según me informan, la Comunidad de Explotación había asumido. **Le concreto, de momento, las siguientes:**

- Pago de **24.000,00.-€.** al **Sr. Muyay**, anterior administrador de la Comunidad de Propietarios, cuya deuda ha sido establecida por sentencia judicial.

1.- Cese, a partir del día 30.06.2011, en el desempeño de cualquier actividad que, por cuenta de la Comunidad de Propietarios del Complejo SUN PARK, venga realizando en el complejo, retirando del mismo el personal que viniera prestando el servicio.

2.- Me presente, en el plazo de 15 días, a partir de la recepción de este burofax, la rendición de cuentas por su gestión, así como la liquidación final de las mismas.

Atentamente

Asunción Aizpurúa Sánchez

Presidenta de la Comunidad de Propietarios del Complejo SUN PARK

[Firma manuscrita]

PRESUPUESTO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMPLEJO SUN PARK

1.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOBRE EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, JARDINES, Y ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD
a) Tenemos por objeto la prestación de servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento de pasillos y jardines, actividad esta que incluye tanto la ejecución de los trabajos propiamente de jardinería, asesoramiento en dicha materia como mantenimiento en general de la urbanización y limpieza de la misma. A su vez, incluido en este presupuesto está el de servicio de portería de lunes a viernes de 9 a 13 h y de 16 a 20 h. b) Los trabajos de portería, jardinería, limpieza y mantenimiento en general serán ejecutados por 2 operarios, a jornada completa que realizarán un computo de 80 horas semanales, de Lunes a Viernes, de día, además de este computo se realizarán las necesarias de dirección por un encargado. c) Las herramientas y maquinarias necesarias para la realización del servicio correrán a cargo de PAMANIL SL. así como su mantenimiento y reparación. El material fungible corre a cargo de la comunidad. d) Las Palmeras de gran porte no están incluidas en este contrato y serán presupuestadas aparte. e) El pago se realizará entre los días 5 y 10 de cada mes siguiente a la prestación del servicio	
	5.200,00 € (impuestos aparte)

2.- ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Además dicha mediación también iría orientada a intentar lograr un acuerdo entre ambas partes, en aras de conseguir una buenas convivencia respetando las diferentes inquietudes y deseos de los propietarios.

Sin nada más que añadir se da por cerrado este punto informativo.

03.- Aprobación de las deudas de los propietarios morosos al momento de celebración de la junta, así como la procedencia de su reclamación por la vía judicial.

En su caso, facultar a la Sra. Presidenta para que ejercite, en nombre de la Comunidad de Propietarios, las acciones que considere oportunas, incluyendo el otorgamiento de poderes para pleitos a Procuradores y la contratación de los Letrados que estime conveniente.

En este punto del orden del día, se informa por parte del administrador del estado actual de las deudas de los propietarios, adjuntándose a este acta el informe correspondiente sobre dichas deudas:

Nº ORDEN	Nº APART	PROPIETARIO	FECHA/COM	FECHA/VEN	CANTIDAD RECLAMADA
LOC-1		MONTELANZA SL		16/10/2008	441,60
LOC-1-2		VICTOR FDEZ. COX	16/10/2008		2.355,00
LOC-2		MONTELANZA SL		07/11/2009	441,60
LOC-4		MONTELANZA SL			441,60
LOC-6		MONTELANZA SL		29/06/2010	1.692,80
LOC-6-2		INVERSIONES SALINETAS	29/06/2010		883,20
LOC-7		JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE SA.	21/09/2009		1.545,60
LOC-8		JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE SA.	21/09/2009		1.545,60
LOC-9		JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE SA.	21/09/2009		1.545,60
LOC-10		JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE SA.	21/09/2009		1.545,60
LOC-13		LUCHY PLAYA BLANCA SLU			2.576,00

